

1500186-87.2021.8.26.0591

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCUS FRAZÃO FROTA

Comarca: Junqueirópolis

Foro: Foro de Junqueirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... autos, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33 caput, da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia e das peças inquisitivas, que no dia 16 de outubro de 2021, por volta das 19h:25min, na Rua Setsu Yagi, 445, nesta cidade e comarca, o réu, vendeu e guardava consigo, para fins de tráfico, três invólucros contendo a droga "Cannabis sativa L", ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Junqueirópolis

Foro de Junqueirópolis

Vara Única

Rua Porto Alegre, 1230, . - Centro

CEP: 17890-000 - Junqueiropolis - SP

Telefone: (18) 3841-1432 - E-mail: junqueiropolis@tjsp.jus.br

1500186-87.2021.8.26.0591 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500186-87.2021.8.26.0591

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RODRIGO NOGUEIRA RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCUS FRAZÃO FROTA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor do réu RODRIGO NOGUEIRA RIBEIRO, qualificado nos presentes autos, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33 caput, da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia e das peças inquisitivas, que no dia 16 de outubro de 2021, por volta das 19h:25min, na Rua Setsu Yagi, 445, nesta cidade e comarca, o réu, vendeu

e guardava consigo, para fins de tráfico, três invólucros contendo a droga "Cannabis sativa L", vulgarmente conhecida como "maconha", pesando, aproximadamente, 185,0g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com a denúncia, a Polícia Militar detinha prévia informação de que o acusado estava comercializando drogas no município. Em razão disso, passaram a observar o local dos fatos. Em dado momento, o réu entregou uma porção de entorpecente a pessoa posteriormente identificada como Cleiton dos Santos Rodrigues que, abordado e revistado, logrou êxito em localizar uma porção de maconha, a qual ele admitiu ter acabado de adquirir do acusado. Dando continuidade a diligência, os policiais militares se deslocaram à casa do réu, oportunidade em que localizaram no quarto dele uma sacola contendo mais duas porções do mesmo entorpecente.

A denúncia veio instruída com o inquérito policial (fls. 01/104). O réu foi citado pessoalmente e interrogado (fls. 192). Foi apresentada defesa preliminar (fls. 147/149).

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas (fls. 190/191). Terminada a instrução vieram aos autos as alegações finais. O Ministério Público a fls. 193/194, reitera os termos da denúncia, pedindo a condenação do réu no crime de tráfico de entorpecentes. Já a defesa, a fls. 183/189, pugna pela desclassificação o crime de tráfico de drogas para a posse de droga para uso pessoal ou ainda a desclassificação para a infração prevista no artigo 33, paragrafo 3º, da Lei 11.343/06.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do delito ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, corroborado pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e pelos laudos químico toxicológico acostados a fls. 16/21, 22/27, 132/134 e 135/137, confirmando a positividade para "maconha".

Do mesmo modo a autoria foi provada, principalmente pelos depoimentos das testemunhas de acusação.

Antes de analisar efetivamente os depoimentos, cumpre frisarmos que o réu interrogado em juízo, negou os fatos narrados na denuncia. Disse que a droga encontrada em seu poder era destinada a uso próprio, embora admita haver fornecido entorpecente gratuitamente a Cleiton dos Santos Rodrigues. (fls. 192).

Contudo, as testemunhas ouvidas em juízo comprovaram que o entorpecente apreendido se destinava ao tráfico ilícito e se encontrava em poder do acusado. Danilo Vieira Chinchio, Policial Militar, ouvido em juízo a fls. 190, relatou que a Polícia Militar detinha a informação de que o acusado estaria realizando o trafico de drogas em sua residência. Na data dos fatos, foi montado um ponto de observação defronte a residência do acusado. Em dado momento, observou o depoente a aproximação de um veículo Siena que parou defronte a residência, tendo o seu condutor saído do veículo e apanhado algo das mãos do acusado. Telefonou para o policial Ademir informando as características do veículo. O veículo foi abordado pelo policial Ademir que lhe informou que havia sido localizado no interior do veículo um cigarro de maconha. Aguardou a chegada da viatura e o réu foi abordado sendo-lhe informado o ocorrido, que confirmou que dentro da residência haviam mais drogas, levando-os até o local indicado, onde foi apreendida aproximadamente 150g de maconha, parte fracionada e uma porção já pronta para a comercialização. Questionado sobre a droga, o acusado permaneceu em silêncio. Na posse do réu foi localizado cerca de setenta e quatro reais em espécie em "notas miúdas". A droga

encontrada que estava fracionada encontrava-se acondicionada em invólucro branco. A testemunha Ademir Correa de Oliveira, Policial Militar, ouvido em juízo a fls. 191, disse que a polícia detinha conhecimento de que o réu estaria praticando o tráfico de drogas em sua residência. Na data dos fatos, a polícia militar fez ponto de observação defronte a residência do acusado, momento em que o Cabo Vieira observou a aproximação de um veículo Siena que apanhou algo das mãos do acusado. O depoente realizou a abordagem desse veículo e identificado o indivíduo de nome Cleiton e na busca pessoal foi encontrado no interior do veículo um cigarro de maconha. Indagado sobre a procedência do entorpecente, disse Cleiton que havia pegado do acusado Rodrigo, porém, não havia comprado e sim entregue por Rodrigo gratuitamente. Retornou à residência do acusado e realizou abordagem e na busca pessoal localizou setenta e quatro reais. Informado da apreensão da droga com o Cleiton, o réu admitiu que havia mais droga dentro de sua residência, conduzindo os policiais até o local onde estava acondicionada e lá foi localizada o restante da droga sobre um móvel. A droga encontrada estava fracionada e pronta para a comercialização. No momento, o réu não disse a finalidade da droga encontrada. Com efeito, a droga encontrada no dia dos fatos pelos policiais militares na posse do réu, destinava-se ao tráfico, conforme apuraram os policiais.

Demonstram os documentos encartados aos autos a fls. 22/27, que a droga apreendida, tratava-se de maconha, pesando 185,0g e estava acondicionada em invólucro plástico, evidenciando sua destinação ao tráfico ilícito de entorpecente.

Inexistem provas nos autos de que o réu exercia atividade laborativa ou informações acerca de sua capacidade financeira. Restou ainda plenamente evidenciado que o réu possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de portar-se de acordo com este entendimento.

Ouvido em juízo o réu admitiu a propriedade da droga, negando, entretanto, que era destinada ao tráfico ilícito, afirmando que é usuário de substância entorpecente. A pretensão defensiva de que a droga serviria para o consumo pessoal não convence, seja pela forma como estava acondicionada, seja pelas circunstâncias que envolveram a apreensão, nada favorecendo o argumento de uso próprio.

De fato, não se descarta que o réu possa ser usuário de entorpecente. Todavia, tal circunstância, isoladamente, não conduz à conclusão de que ele não praticasse o tráfico de entorpecentes. É notório que grande parte dos traficantes é usuário ou dependente de drogas, o que não desnatura a conduta de mercancia. O bem jurídico saúde pública continua a ser lesionado da mesma forma. Somente em casos excepcionais, em que a dependência atinge grau elevado e a imputabilidade é afastada, é que se pode acolher a absolvição ou desclassificação da infração penal. De mais a mais, a defesa não comprovou, nos moldes do artigo 156 do CPP, que a eventual dependência do réu chegaria a ponto de excluir sua culpabilidade, não requerendo a realização de qualquer exame probatório.

Para a desclassificação do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 28 da Lei. 11.343/06, é mister que haja elementos seguros acerca da drogadição do agente, bem como que o entorpecente apreendido seja para consumo próprio, o que não ocorre in casu. Ressalte-se que é normal de um usuário surpreendido com drogas fornecer incessantes explicações ao ser abordado, de modo a não sofrer as consequências rigorosas que prevê a Lei de Drogas aos traficantes. Frisa-se que, o simples fato de se auto intitular usuário não possui, por si só, o condão de ensejar a desclassificação, já que é sabido que muitos usuários comercializam drogas à manutenção do vício.

Assim sendo, deve ser afastada a tese de falta de prova quanto à materialidade delitiva e autoria defendida pela defesa e a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06, tendo em vista que a prova oral colhida na instrução foi clara e demonstra com segurança que o acusado cometeu o delito de tráfico de entorpecente.

A quantia de entorpecente apreendida era apta a promover a confecção de vários papalotes de entorpecentes denotando o intuito de comercialização.

Assim sendo, todas as circunstâncias somadas, bem demonstram a ocorrência do crime e impede o acolhimento da pretensão absolutória.

Evidente, pois, que a versão do réu restou isolada no contexto probatório, notadamente diante da versão harmônica e coesa dos policiais militares, assim como nenhum elemento de prova permite afastar a usual credibilidade aos seus depoimentos, firmes no sentido de que presenciaram o réu negociando a venda do entorpecente.

Os policiais, como agentes do Estado, possuem presunção de legitimidade dos seus atos e não seria lógico duvidar de seus depoimentos quando fossem chamados para narrarem os fatos por eles presenciados e apurados.

Neste sentido, transcrevemos, ainda, os seguintes julgados:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6ª Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório" (HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5ª Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).

2044341 - APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE ENTORPECENTE - ENTORPECENTES ACONDICIONADOS PARA A VENDA EM TROUXINHAS ENCONTRADAS NA BORRACHARIA DOS AGENTES - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO - DELAÇÃO - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E TESTEMUNHAS - VALIDADE - TESTEMUNHO DE POLICIAL EM HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - PENA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO - Deve-se manter a condenação dos apelantes quando o conjunto probatório demonstra de forma incontestada a culpabilidade e a autoria delitiva, dando-se validade ao depoimento dos policiais quando estes são confirmados no contraditório e quando harmônicos com outros elementos de prova, mormente quando a negativa de autoria restar isolada e sem sustentação no contexto probatório. (TJMS - ACr-REcl 2005.012273-4/0000-00 - Campo Grande - 1ª T.Crim. - Rel. Des. João Batista da Costa Marques - J. 20.09.2005).

Tais depoimentos não devem ser desqualificados tão-só pela condição profissional das testemunhas, policiais militares, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa ao réu. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova.

Assim, a negativa de autoria sustentada pelo réu ficou isolada do contexto probatório. Isso porque não se mostraram divergentes os depoimentos dos policiais ao descreverem com minúcias de detalhes o ponto de observação e a abordagem, descrevendo exatamente como os fatos ocorreram.

Destarte, tenho que o quadro probatório delineado possui indícios coesos e concatenados que levam à conclusão de que o réu, de fato, praticava o comércio ilícito de entorpecentes, devendo a sua conduta, pois, enquadrar-se no tipo penal respectivo.

Assim, diante das provas colhidas em juízo, a condenação do réu nos termos do artigo 33, caput, do Código Penal, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado.

Provadas, assim, a autoria e a materialidade delitivas, passo a dosimetria da pena.

DOSIMETRIA DA PENA

Atento aos ditames do artigo 59 do Código Penal Brasileiro, verifico constar dos autos circunstâncias desfavoráveis ao réu, referente aos seus antecedentes (fls. 56/65). Desta forma, com espeque no preceito secundário do artigo 33 caput da Lei 11.343/06, fixo a pena base no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, não verifico constar dos presentes autos, circunstância atenuante ou agravante, permanecendo a pena no patamar acima estabelecido.

Na terceira fase, não constato a ocorrência de causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que o réu não se enquadra na totalidade dos requisitos exigidos pelo diploma pois possui maus antecedentes, permanecendo a pena no patamar acima estabelecido.

Servindo-me dos mesmos critérios acima destacados, fixo a multa em 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do artigo 2º § 1º da Lei 8.072/90.

Em remate, vale destacar ser incabível, no caso, a substituição prevista pelo artigo 44 do Código Penal, bem como o benefício do artigo 77 e seguintes do Código Penal, em razão da própria natureza do crime e quantidade de pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, condenando o réu RODRIGO NOGUEIRA RIBEIRO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33 "caput", da Lei 11.343/06, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, bem como a pena de 580 (quinhentos e oitenta) dias multa.

Como ponderado pelo Ministério Público, não é recomendável o apelo em liberdade a par da hediondez do delito. De qualquer forma, estariam preenchidos os requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Assim, não concedo ao réu o direito de apelar em liberdade. Expeça-se mandado de prisão.

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados, após o trânsito em julgado da sentença.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Junqueirópolis, 11 de janeiro de 2022.

Marcus Frazão Frota
Juiz de Direito

Assinatura Eletrônica

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA